Addendum № to
Freehold Agreement
Unit No
Dated nn-th Month, 2023

Rental Pool Program
Date: **nn-th Month, 2023**

Дополнительное соглашение № к
Договору купли-продажи
Квартира Unit No
От 00.00.2023

Программа Арендного Пула
Дата: **00.00.2023**

By and between:

Layan Green Park Company Limited, registration number: 0835562015261, registered address 147 Moo 6 Cherngtalay Sub-District, Thalang District, Phuket, Thailand 83110, Email: sales@layangreenpark.com (hereinafter referred to as **"the Seller")**, on the one hand,

and

NAME SURNAME a Country national, passport no. Passport No, residing at House No., Street, District, City, Residence Country, Postal code
Email: Email
(hereinafter referred to as "**the Buyer"**), on the other hand, both hereinafter as **"the Parties"**.

Между:
Компанией Layan Green Park Company Limited, регистрационный номер 0835562015261, зарегистрированной по адресу 147 My 6, микрорайон Чернгталай, район Таланг, Пхукет, Таиланд 83110, Email: sales@layangreenpark.com (здесь и далее «**Продавец**»), с одной стороны,

и

ИМЯ ФАМИЛИЯ гражданство Страна , Паспорт No Passport No, проживающий по адресу Postal code, Страна проживания, Город, Район, Улица, Номер квартиры
Электронная почта: Email
(здесь и далее «**Покупатель**»), с другой стороны - здесь и далее, как **«Стороны»**.

Signed…… Seller Signed……Buyer

WHEREAS

- The parties have entered the Freehold Agreement, Unit No **Unit No**, on the **nn-th Month, 2023** (the "Freehold Agreement") whereby the Seller sell to the Buyer and the Buyer purchase from the Seller the condominium Unit/Units No **Unit No** in Layan Green Park (the "Unit").
- Стороны заключили Договор купли-продажи Квартиры № **Unit No** от **00.00.2023**, («Договор купли-продажи») в соответствии с которым Продавец продает Покупателю, а Покупатель приобретает у Продавца Квартиру/Квартиры № **Unit No** в Лаян Грин Парк ("Квартира").

- The Buyer desires to join a Rental Pool Program in accordance with p. 3.10 of the Freehold Agreement.
- Покупатель намерен присоединиться к Программе Арендного Пула в соответствии с п. 3.10 Договора купли-продажи.

Both parties agree to enter into this Addendum on the following terms.

Обе стороны соглашаются заключить настоящее Дополнительное соглашение на следующих условиях.

1. The Buyer by signing this Addendum confirms and agrees, that upon the purchase registration of the Unit the Buyer shall transfer the Unit to the Management Company (to be appointed upon the project completion) to be included in the Rental Pool and the Management company shall manage the Unit by using it in rental (hotel) business in the best interest of the Buyer.

   Покупатель, подписывая настоящее Дополнительное соглашение, подтверждает и соглашается с тем, что после регистрации купли-продажи Квартиры Покупатель вправе передать Квартиру Управляющей компании (которая будет назначена после завершения проекта) для включения в Арендный Пул и Управляющая компания осуществляет управление Квартирой, используя его в арендном (гостиничном) бизнесе в интересах Покупателя.

2. The Management Company shall form the Rental Pool of the units in Layan Green Park of the same type including the Unit at its discretion and manage the rental (hotel) business by using all units of the Rental Pool.

   Управляющая компания сформирует Арендный Пул из квартир в Layan Green Park одного типа, включая Квартиру, по своему усмотрению и будет управлять арендным (гостиничным) бизнесом, используя все квартиры Арендного Пула.

3. The gross income of the Rental Pool shall be the total revenue from renting out all of the units in the Rental Pool, received by the Management Company within one year.

   Валовым доходом Арендного Пула будет считаться общий доход от сдачи в аренду всех квартир Арендного Пула, полученный Управляющей компанией в течение одного года.

4. The profit of the Rental Pool shall be calculated upon the following expenses are paid by the Management Company from the gross income derived from the Rental Pool:
   - Booking commissions to Travel Agencies and other sources of reservations.
   - General, Administrative, Sales and Marketing costs and expenses.
   - Utilities, due to be paid for the units using at the agreed rate basis according to the public utilities measure.

Signed…… Seller Signed……Buyer

- Repair and/or renovation of the Unit, purchase new furniture and equipment due to ordinary wear and tear.
- Rectifying the damages caused to the Unit and/or furniture and equipment by the third parties or by Acts of God which could not be covered by insurance company.
- Other operating expenses.
- FF&E reserve.
- Service charges and VAT.

Прибыль Арендного Пула рассчитывается после оплаты Управляющей компанией следующих расходов из валового дохода, полученного от Арендного Пула:

- Комиссии туристических агентств за бронирование и других источников бронирования.
- Общие, административные, коммерческие и маркетинговые расходы и платежи.
- Коммунальные услуги, подлежащие оплате за использование квартир, по согласованной ставке в соответствии с приборами измерения коммунальных услуг.
- Ремонт и/или реновация Квартиры, приобретение новой мебели и оборудования в связи с обычным износом.
- Устранение повреждений, причиненных Квартире и/или мебели и оборудованию третьими лицами или стихийными бедствиями, которые не могли быть покрыты страховой компанией.
- Прочие операционные расходы.
- Резерв для FF&E (мебель, приборы и оборудование).
- Плата за обслуживание и НДС.

5. The profit from the Unit shall be calculated out of the total profit of the Rental Pool pro rata of the area (square meters) of the Unit to the total area of all the units in the Rental Pool.

   Прибыль от Квартиры рассчитывается от общей прибыли Арендного Пула пропорционально площади (квадратных метров) Квартиры к общей площади всех квартир в Арендном Пуле.

6. The profit from the Unit shall be distributed as follows:

- 40% of the profit from the Unit shall be withheld by the Management Company as a remuneration for the services hereto.
- 60% of the profit from the Unit shall be the profit of the Buyer.

Прибыль от Квартиры распределяется следующим образом:

- 40% прибыли от Квартиры удерживает Управляющая компания в качестве вознаграждения за оказанные услуги.
- 60% прибыли от Квартиры составит прибыль Покупателя.

Signed…… Seller Signed……Buyer

7. The parties agree, that the Management Company shall withhold the taxes and fees from the profit of the Buyer and shall pay to the due receivers as follows:

- Withholding tax due to be paid to the relevant Government office at the rate, depending on the Buyer's tax-residential status.
- Other payments, should it be obligatory in accordance with the applicable legislation of Thailand.

Стороны соглашаются, что Управляющая компания удерживает налоги и сборы из прибыли Покупателя и уплачивает надлежащим получателям следующее:

- Удерживаемый налог, подлежащий уплате в соответствующий государственный орган по ставке, зависящей от статуса налогового резидентства Покупателя.
- Другие платежи, если они являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Таиланда.

8. The Management Company shall pay the profit of the Buyer after deduction of the sums set forth in p. 7 hereto as follows:

- The Management Company shall provide the Profit statement report once a year, until the end of February of the following year.
- The profit of the Buyer shall be paid by the Management Company within 30 days after the submission of the Profit statement report.
- All the settlements hereto shall be fulfilled in Thai Baht to the Buyer's personal bank account in Thai Bank.

Управляющая компания выплачивает прибыль Покупателю за вычетом сумм, указанных в п. 7 настоящего Дополнительного соглашения в следующем порядке:

- Управляющая компания предоставляет Отчет о прибыли один раз в год до конца февраля следующего года.
- Прибыль Покупателя выплачивается Управляющей компанией в течение 30 дней после представления отчета о прибылях и убытках.
- Все расчеты по настоящему Дополнительному соглашению производятся в тайских батах на личный банковский счет Покупателя в тайском банке.

9. The Buyer has the right to occupy the Unit for one 30 days' period per year, in each case at a time to be mutually agreed between May 1st and October 1st. The dates of occupation shall be agreed by the parties in advance: the Buyer shall give a 90 days' notice of any intended occupation of the Unit to the Seller or at lesser period of notice, provided that the Unit is not subject to any pre-booking and such notice shall be either approved or rejected if the Unit is pre-booked.

Покупатель имеет право использовать Квартиру в течение одного 30-дневного периода в году, в каждом случае в период с 1 мая до 1 октября по взаимному согласованию сторон. Даты использования должны быть согласованы сторонами заранее: Покупатель должен уведомить Продавцы о любом предполагаемом использовании Квартиры за 90 дней или, при условии, что Квартира предварительно не забронирована, за более короткий срок, и такое уведомление должно быть одобрено или отклонено, если Квартира предварительно забронирована.

10. During the stay in the Unit the Buyer shall be entitled to a weekly room cleaning with linen change and would have an access to all hotel services, provided to the hotel guests.

Signed…… Seller Signed……Buyer

All of the extra services, consumed by the Buyer during the stay, are going to be charged, based on the actual rate.

Во время проживания в Квартире Покупатель имеет право на еженедельную уборку с заменой постельного белья. Так же, Покупатель вправе пользоваться всеми услугами, предоставляемыми гостям отеля. Все дополнительные услуги, потребляемые Покупателем во время проживания, оплачиваются в соответствии с актуальными ценами на данные услуги.

11. The parties agree that the term of this Addendum shall be the equal to the term of the Management Company appointment agreement which is 15 (Fifteen) years since the appointment day. Should the Management Company appointment agreement term vary from the term mentioned hereto, the parties agree to adjust the term of this Addendum accordingly.

    Стороны соглашаются, что срок действия настоящего Дополнительного соглашения равен сроку договора о назначении Управляющей компании, который составляет 15 (Пятнадцать) лет со дня назначения. Если срок договора о назначении Управляющей компании отличается от указанного в настоящем Дополнительном соглашении, стороны соглашаются соответствующим образом изменить срок настоящего Дополнительного соглашения.

12. The Buyer agrees to enter the Rental Pool agreement with the Management Company upon its appointment. Should the Buyer not sign the agreement within 30 (Thirty) days after the offer of the agreement is sent to the Buyer, it shall be deemed that the Buyer agrees with all the conditions of the offer and the parties shall be in compliance with the Rental Pool agreement with the Management Company set for in such offer.

    Покупатель соглашается заключить договор арендного пула с Управляющей компанией после ее назначения. Если Покупатель не подпишет договор в течение 30 (Тридцати) дней после отправки оферты Покупателю, считается, что Покупатель согласен со всеми условиями оферты, и стороны будут соблюдать условия договора арендного пула с Управляющей компанией, предусмотренные в такой оферте.

13. This Addendum shall be held binding to all statutory heirs, legatees, administrators and executors of the estates, custodians, curators, receivers, liquidators, and statutory assignees of both parties.

    Настоящее Дополнительное соглашение должно быть обязательным для всех законных наследников, администраторов и исполнителей, опекунов, кураторов, приемников, ликвидаторов, и законных правопреемников обеих сторон.

14. All the definitions and expression being used hereto shall have the equal meaning with the definitions and expression being used in the Freehold Agreement.

    Все используемые в настоящем Дополнительном соглашении определения и выражения имеют то же значение, что и определения и выражения, используемые в Договоре купли-продажи.

15. This Addendum is the integral part of the Freehold Agreement. All the other terms and conditions of the Freehold Agreement, which are not affected by this Addendum, shall remain without changes.

    Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора купли-продажи. Все остальные условия Договора купли-продажи, на

которые не распространяется действие настоящего Дополнительного соглашения, остаются без изменений.

16. This Addendum is made in English and Russian languages. Both parties having read, and completely understood all the terms and provisions herein contained agree they are correct in accordance to their intentions and do here into affix their signatures in the presence of witnesses bearing important testimony hereof. And this Addendum is made in double having equal tenor and effect of which each party shall keep one copy hereof.

Это Дополнительное соглашение выполнено на английском и русском языках. Обе стороны, прочитали его, и полностью понимают все условия и пункты, содержащиеся в настоящем документе, и согласны, что они являются правильными в соответствии с их намерениями и подписывают их в присутствии свидетелей, подтверждающих заключение настоящего Дополнительного соглашения. Это Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу и действие. Каждая сторона должна получить одну копию настоящего Дополнительного соглашения.

Signed/Подпись ……. Seller/Продавец

For and on behalf of Layan Green Park Co., Ltd

От лица Layan Green Park Co., Ltd

Signed/Подпись …… Buyer/Покупатель

[_____]

Signed/Подпись ……Witness/Свидетель Signed/Подпись ……Witness/Свидетель

(…….……) (…….……)

Signed…… Seller Signed……Buyer